

 Grafenbergschule Schorndorf	Der zerbrochne Krug Juristische Einordnung	Name:
		Klasse:
		Datum:

Freispruch für Inspekteur

Im Polizei-Skandal fehlen dem Gericht die nötigen Beweise

Von Nico Pointner, Philip Klein, Theo Westermann und Axel Habermehl

Stuttgart. Der Inspekteur der Polizei Baden-Württembergs ist im Prozess um sexuelle Nötigung einer Kommissarin freigesprochen worden. Das entschied das Landgericht Stuttgart am Freitag. Dem rang-
5 höchsten Polizisten des Landes war vorgeworfen worden, eine 16 Jahre jüngere Kommissarin vor einer Stuttgarter Kneipe zu sexuellen Gefälligkeiten gedrängt zu haben. „Es handelt sich um einen Freispruch aus Mangel an tragfähigen Beweisen“, sagte
10 Richter Volker Peterke. Es könne durchaus sein, dass der Angeklagte die Polizistin unter Ausnutzung eines Überraschungsmoments sexuell genötigt habe. Im Zweifel müsse aber für den Angeklagten entschieden werden. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig. Am Nachmittag teilte die Staatsanwaltschaft gegenüber der Nachrichtenagentur dpa mit, dass man Revision einlegen werde.

Damit endet zumindest vorläufig ein Verfahren, das bis in höchste Kreise von Polizei und Landespolitik
20 für Aufregung sorgte. Seit vielen Monaten beschäftigt sich deswegen auch ein Untersuchungsausschuss im Landtag mit sexueller Belästigung und den Beförderungspraktiken bei der Polizei. Auch Innenminister Thomas Strobl (CDU) geriet in der Angelegenheit
25 enorm unter Druck.

Die Opposition im Landtag forderte Strobl zur Eile beim anstehenden Disziplinarverfahren auf. Es war für die Dauer der Ermittlungen und des Strafprozesses ruhend gestellt. Seit November 2021 ist der Inspekteur bei Fortzahlung seiner Bezüge „freigestellt“.
30 Der Innenminister könne sich nun nicht mehr hinter dem „laufenden Verfahren verschanzen“, so SPD-Innenexperte Sascha Binder. Das Innenministerium teilte mit: „Das Urteil ist gesprochen, für die Fortführung des Disziplinarverfahrens sind nun die Rechtskraft und die Gründe des Urteils entscheidend.“

„Die Gesellschaft und das Strafrecht wollen Zärtlich-

keiten und sexuelle Handlungen nicht verbieten, sondern nur dafür sorgen, dass sie einverständlich sind“, so Richter Peterke. Und das war nach Auffassung des
40 Gerichts hier der Fall – und zwar über die ganze Zeit in der Kneipe hinweg. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und drei Monaten und eine Geldauflage in Höhe von 16.000 Euro gefordert.

Richter Peterke stützte sich bei der Begründung des Freispruchs wesentlich auf die Unterschiede in den Aussagen der jungen Polizistin über eine Kneipen-
nacht in Stuttgart, bei der es zu der sexuellen Nötigung durch den Inspekteur gekommen sein soll. Die
50 dreistündige Videoaufnahme einer Überwachungskamera der Kneipe zeichne ein anderes Bild der Aussagen, für das Geschehen vor der Kneipe gebe es keine Zeugen. Nachdem der Polizistin das Video vorgespielt worden sei, habe sie zudem erhebliche
55 Teile der Aussage zurückgenommen. Das habe sie unglaublich gemacht. Auch nach der Rückkehr von draußen, also nachdem sich die Tat ereignet haben soll, hätten die beiden einvernehmlich weiter geschmust, so der Richter. Die Verteidigerin des Inspek-
60 teurs sprach im Anschluss von einer „offenkundigen Falschbelastung“.

Die Gewerkschaft der Polizei machte Andreas R. unterdessen schwere Vorwürfe: Ruf und Ansehen der Polizei seien durch sein Verhalten bundesweit massiv
65 beschädigt worden, erklärte der Landesvorsitzende Gundram Lottmann. Er forderte, die Stelle des Inspektors nicht mehr zu besetzen. Minister Strobl hatte bereits öffentlich erklärt, dass er sich eine Rückkehr des Inspektors ins Amt nur schwer vorstellen
70 könne – und zwar unabhängig vom Urteil.

Badische Neueste Nachrichten vom 15.07.2023, S. 1.